

証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判員裁判において、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときには、検察官の立証が終了した後被告人側の立証を始めるに当たり、冒頭陳述によりその主張を明らかにしなければならない。
- イ. 公判期日において検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には、あらかじめ被告人又は弁護人に閲覧する機会を与えなければならない、弁護人が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には、あらかじめ検察官に閲覧する機会を与えなければならない。
- ウ. 弁護人から鑑定の請求があった場合、裁判所は、これを採用するか却下するかについて参考にするため、検察官に、刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか聴かななければならない。
- エ. 証拠調べの請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して行わなければならない、裁判所は、その関係が明らかにされていないときは、証拠調べの請求を却下することができる。
- オ. 地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは、これに不服がある当事者から、審理の終結を待たず、高等裁判所に対して不服申立てをすることができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

316条の30、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条。公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない(316条の30)。裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)。その趣旨は、裁判員となる一般国民の負担を軽減するという観点から、審理に要する期間を必要最小限のものとし、充実した審理を迅速に行うという点にある。よって、本記述において、被告人又は弁護人は検察官の冒頭陳述が終わった後に、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張を冒頭陳述により明らかにしなければならないとすべきところ、検察官の立証が終了した後被告人側の立証を始めるに当たりとしている点で、誤っている。

イ 正しい

299条1項本文後段。検察官、被告人又は弁護人が証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。その趣旨は、取調べを請求しようとする証拠方法をあらかじめ相手方の知り得る状態におくことによって、相手方に証拠能力や証明力について防御の準備を整える機会を与えるとともに、相手方の証拠申請に対し適切な意見を述べることを可能ならしめ、不意打ちを防止し公正な審理を確保しようとする点にある。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

規則190条2項前段、326条1項。証拠調べの請求に基づく場合、証拠調べ又は証拠調べの請求の却下の決定をするについては、相手方又はその弁護人の意見を聴かななければならない(規則190条2項前段)。本記述においては、上記「意見」に、326条1項の同意が含まれるか否かが問題となる。検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの状況を考慮し相当と認めるときに限り、321条ないし325条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる(326条1項)。326条1項の同意は、伝聞証拠であっても、当事者が証拠とすることに同意した場合には、裁判所が相当性の審査を経たうえで、これを証拠とすることができることを認めるという、証拠能力付与の性質を有するものである。これに対し、規則190条2項に基づく証拠意見は、証拠能力や請求の適法性、証拠能力の有無等に関する主張にすぎず、証拠能力付与の性質を有するものではない。したがって、規則190条2項の「意見」には326条1項の同意は含まれない。よって、本記述は、弁護人から鑑定を請求があった場合、裁判所は、検察官に326条1項の同意をするかどうかを聴く必要はないとすべきところ、326条1項の同意をするかどうか聴かなければならないとしている点で誤っている。

エ 正しい

規則189条1項、4項。証拠調べの請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない(規則189条1項)。規則189条1項～3項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる(規則189条4項)。その趣旨は、相手方が請求に対し意見を述べ、裁判所が証拠決定をするについて、証拠能力や必要性を判断する手がかりとするという点にある。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

420条1項。裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。証拠調べに関する決定は、「訴訟手続に関し判決前にした決定」に当たり（最決昭29.10.8）、証拠調べについては特別抗告を許す規定もないため抗告をすることはできない。309条1項。検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関し異議を申し立てることができる。当事者は、証拠調べの決定に対しては異議申立てをすることができるが、異議申立ては抗告とは異なり決定をした裁判所に対するものである。したがって、本記述は、地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは、不服がある当事者から、審理の終結を待たず当該地方裁判所に対して不服申立てをすることができるとするべきところ、高等裁判所に対して不服申立てをすることができるとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢3である。

